CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONALES

Nosotros, La empresa **“GRUPO ZAPATA S.A”,** también nombrada por su marca comercial **ZAPATA REAL ESTATE Y CONSULTORIA** representada para los efectos del presente Contrato por el presidente señor **LIC. GILBERTO MARTIN ZAPATA ROMERO**, mayor de edad, casado, empresario, titular de la cedula de identidad nicaragüense número (_____), y de este domicilio, empresa que está debidamente constituida mediante Escritura Pública Número _____ (_____) de Constitución de Sociedad Anónima y Estatutos, autorizada en la ciudad de Managua a las _____ de la _____del día _____ de _____ del año dos mil _____, por el notario _____ e inscrita bajo el número único del folio personal: _____, en asiento: _____ (_____), del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua, con capacidad legal para contratar, quien en el sucesivo se llamará **“El CONTRATANTE”** y **MORGAN CONSTRUCCIONES** con numero de RUC _____, representado por _____, mayor de edad, _____ Profesión u oficio, _____, titular de la cedula de identidad nicaragüense número (_____) y del domicilio de _____, actuando en mi propio nombre representación, y que en el transcurso de esta transacción se denominará a MORGAN CONSTRUCCIONES representada por el Ing. Bosco Javier Morgan como el ¨**EL PROFESIONISTA,** acordamos suscribir el presente contrato sobre los términos y condiciones especificados en las cláusulas siguientes:

PRIMERA.- OBJETO: EL PROFESIONISTA en su calidad independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar las actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en realizar los siguientes servicios para GRUPO ZAPATA S.A. en la finca nombrada como Santa Rosa. GRUPO ZAPATA S.A. es dueña, en dominio y posesión de un inmueble ubicado en esta ciudad de Nandaime, Departamento de Granada “SANTA ROSA¨, Municipio de Nandaime, con una área de extensión de 1 hectáreas, 6,4888.89 m2, 2.34 manzanas, el cual pudiera ser reducido por desmembraciones futuras e inscrito en el Registro de la propiedad de Granada el diez de noviembre del año dos mil veinte, asiento: 94,332, Folio: 287; Tomo: 804; Folio: 287, Libro de Propiedades, Asiento 1 en la columna de inscripciones, sección de derechos reales, en el registro público y mercantil de la propiedad del departamento de Granada.:

EL PROFESIONISTA brindara los servicios que se encuentran en **ANEXO A**, que forman parte de la propuesta.

Esto lo puede lograr EL PROFESIONISTA sin que exista horario determinado, ni dependencia.

GRUPO ZAPATA S.A. ZAPATA REAL ESTATE Y CONSULTORIA es una empresa que se dedica a lotificaciones, urbanizaciones, planificación de urbanizaciones, ventas de bienes raíces y consultoría de bienes raíces, inversiones en bienes raíces y financiamientos privados para compra de bienes raíces.

SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato serán por dos meses y iniciaran el 14 de septiembre del año 2022 y finalizaran el 14 de noviembre del año 2022 a las 12 a.m. EL PROFESIONISTA cumplirá con las etapas en ANEXO A, y entregara todo el trabajo mencionado en el ANEXO A, a GRUPO ZAPATA S.A.

TERCERA.- HONORARIOS: El valor del contrato será de acuerdo a la propuesta en ANEXO A, de este acuerdo la propuesta de trabajo.

CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor de cada factura será pagada cuando el PROFESIONISTA presenta una factura inicial y las otras cantidades de acuerdo a ANEXO A, serán pagados en 48 horas después de presentar la prueba de trabajo y una factura a GRUPO ZAPATA S.A. La factura debería incluir, su nombre, su número de cedula, la cuenta bancaria si desea transferencia bancaria, con número de cuenta, servicio brindado, descripción de servicios, sus honorarios, y cada factura será sujeto a una retención del 10% o el 2% si tiene RUC a la dirección general de ingresos de la república de Nicaragua, EL DGI. Si EL PROFESIONISTA no cumple con la finalización y entrega satisfactoria de la obra contratada, el pago no fuera pagado y fuera sujeto a una medición o arbitración.

QUINTA.- OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. EL PROFESIONISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los servicios encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.

SEXTA.- EVALUACION: El CONTRATANTE o su representante evaluara la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con

EL PROFESIONISTA, en cualquier momento via una reunión en físico en cualquier lugar, dentro de oficina, fuera de oficina, o de forma remota o virtual.

SEPTIMA.-TERMINACIÓN. El presente contrato terminara de acuerdo el plazo estipulado en la segunda clausula, u entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. También, si el CONTRATANTE no requiere los servicios del PROFESIONISTA puede cancelar con un (1) día de notificación al CONTRATISTA. Este contrato también puede ser rescindir en el evento que el CONTRATENTE no tiene solvencia económica, por causas de desastres naturales o por cualquier otra causa de forma independiente del CONTRATANTE.

OCTAVA.- INDEPENDENCIA: EL PROFESIONISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento.

NOVENA.- CESIÓN: EL PROFESIONISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

DECIMA: Confidencialidad.

En materia de confidencialidad, **EL PROFESIONISTA** deberá observar las siguientes obligaciones:

- No divulgar, difundir, transmitir o revelar a terceras personas, cualquier información de **GRUPO ZAPATA S.A. ZAPATA REAL ESTATE Y CONSULTORIA** a la que tenga acceso, así como procedimientos y sistemas de organización, programas informáticos o cualquier tipo de información interna.

- Toda la información, así como informes, notas o cualquier tipo de documento elaborados, y que se refieran a su actividad propia, son propiedad de **GRUPO ZAPATA S.A. ZAPATA REAL ESTATE Y CONSULTORIA** y serán debidamente custodiados y protegidos.

- Será considerado confidencial: sistemas tecnológicos, base de datos, correos electrónicos y números telefónicos asignados, sistemas y procesos de la empresa, formularios utilizados, documentos e información de clientes, sistemas tecnológicos, manuales de capacitación, documentos de publicidad en físico o en línea. Todo lo antes mencionado es material exclusivo de la empresa y no deben ser usados por el profesionista una vez termine la relación contractual.

- En general, todas aquellas que se deriven de LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES LEY N°. 787, La Ley 380 Ley de marcas y otros signos distintivos**;** La presente Ley tiene como objeto, establecer las disposiciones jurídicas para la protección de las invenciones; los dibujos y modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos empresariales y la prevención de actos que constituyan competencia desleal. En cuanto a derecho de autor, Nicaragua cuenta con la Ley No 312 de Derecho de Autor y Derechos Conexos, de 1999. En Nicaragua configure el tipo penal previsto en el respectivo Código Penal (Artículos 195, 196, 197; 201, 202; 244-247-249; 251, 267 del Proyecto de Código Penal de la Republica de Nicaragua),

UNDECIMO: Queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que dimanan de la ley 588 (Ley que Regula la Contratación del ejercicio profesional), y en su defecto del Código Civil vigente del país, código del comercio de Nicaragua, será motivo de rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida.

DUODECIMO: Las partes manifiestan que a la firma del presente contrato no ha habido error, dolo, violencia, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que lo pudiera invalidar.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan, lo firman por duplicado, en la Ciudad de Nandaime, Departamento de Granada, Republica de Nicaragua
a los _____ días del mes de _____del año dos mil _____.

_____	_____
LIC. GILBERTO MARTIN ZAPATA ROMERO	**EL PROFESIONISTA**
REPRESENTATE LEGAL GRUPO ZAPATA S.A.	

ANEXO A

Señor, Gilberto Zapata.

Correspondiendo a su solicitud de Presupuestar la aprobación de la lotificación Sata Rosa, Hago llegar a usted mi formal Oferta Anexando el desglose detallado del contenido de esta y sus respectivos tiempos de duración y costos.

I. Descripción y orden de Trabajos a realizar

PRIMERA ETAPA

1. Aval de dos puntos geodésicos ubicados dentro del área del terreno.
   para enlazar la poligonal y presentar al Catastro Físico de Granada. (duración 1 semana)
   - Obtener coordenadas UTM con GPS de alta precisión.
   - Elaboración del Aval Geodésico aprobado por el Instituto de Estudios Territorial (INETER)
2. Levantamiento topográfico y amojonamiento de la poligonal general. (duración 3 días)
3. Levantamiento Altimétrico. (duración 1 semana).
   - Diseño de Plano de Curvas de Nivel con separación de curvas de 1m.
   - Diseño de Plano de perfiles y secciones transversales.
     - ❖ **Tiempo de Duración de esta etapa es de 2.3 semanas**

SEGUNDA ETAPA

1. Diseño del plano General de la Lotificación. (MASTERPLAN) (duración 1 semana)
   Los criterios para emplear en la distribución de los lotes y conformación de los bloques de la trama urbana del anteproyecto serán referenciados según las normas contenidas en el Reglamento del Plan Regulador de la Alcaldía de Nandaime y las observaciones, que tenga a bien la municipalidad, expuesta durante el proceso de aprobación del proyecto.
2. Elaboración del Perfil del Proyecto. (duración 1semana)
   - Plan de Manejo de Distribución de lotes
   - Plano de Municipio indicando la microlocalización de la lotificación)
   - Plan de Manejo de Desechos orgánicos.
   - Área verde contemplado en plano de distribución y Mosaico.
     - ❖ **Tiempo de Duración de esta etapa es de 2 semanas**

TERCERA ETAPA

1. Solicitar ante la Alcaldía Municipal de Nandaime (tiempo de respuesta 1 semana)
    - Constancia de Uso de Suelo y Permiso de Construcción.
2. Replanteo y Amojonamiento de la lotificación en el terreno. (duración 3 dias)
    - ❖ Tiempo de Duración de esta etapa es de 1.5 semanas

CUARTA ETAPA

1. Presentar ante El Catastro Físico de Ineter Granada, El plano general de la lotificación con fines catastrales para su debida aprobación.

   Tiempo de Duración de esta etapa es de 2 semanas

El tiempo total estimado es de 7 a 8 semanas para realizar trabajos de campo y de diseños y aprobación del plano de lotificación en el Catastro Físico de Granada.

II. TRAMITES INSTITUCIONALES

Cada uno de los trabajos anteriormente reflejados serán utilizados para solicitar la revisión y aprobación del proyecto en diferentes instituciones estatales, en cada uno de las cuales se tienen que cumplir requisitos y realizar pagos, los cuales se desglosan a continuación:

1. ALCALDIA DE NANDAIME. (Costo 580 $)

- Solicitar Constancia de Uso de Suelo de la lotificación.
- Solicitar Constancia de Uso de Suelo Ambiental.
- Revisión y aprobación del Proyecto definitivo de la Lotificación (Juego de planos y demás documentos de la lotificación ante la alcaldía).

2. CATASTRO FISICO DE LA DELEGACION GRANADA (Costo 346 $)

- o Presentación para revisión y aprobación del Plano General de la Lotificación con demás requisitos que soliciten.

NOTA ACLARATIVA

1. Los costos reflejados a pagar en cada una de las instituciones están sujeto a variaciones, ya que está en función del diseño definitivo del proyecto y las características de este, por lo que estos costos pueden aumentar o disminuir cuando se presente definitivamente los diseños.

2. Los costos por servicios profesionales están en base al volumen de trabajo reflejado en esta propuesta cualquier otro trabajo a realizar fuera de ellos será considerado como un adendum de esta Oferta económica.
3. Los costos no incluyen impuestos por servicios.

COSTOS TOTALES

DESCRIPCION	COSTOS
Costos por pagos a Instituciones	926 dólares
Costos por servicios de diseños	3,074 dólares
Costo Totales	**4,000 dólares**

II. Formas de pagos.

Las formas de pagos se solicitan de la siguiente manera:

- Primer desembolso del 50 % del costo total equivalente a 2,000 dólares, para iniciar los trabajos.
- Segundo desembolso del 25 % cuando se vaya a presentar el plano general de la lotificación en el Catastro Físico de Granada.
- Tercer desembolso del 25% cuando se entregue El plano General de La Lotificación debidamente aprobado por El Catastro Físico de Granada.

in mas a que referirme le saludo, expresándole mi disponibilidad de empezar estos trabajos de er aprobada esta oferta, a partir del lunes,12 de septiembre del 2022.

ado en la ciudad de Granada a los 07 días del mes de septiembre del 2022

Atentamente.
Ing. Bosco Javier Morgan
Morgan- Construcciones